

1518463-13.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

LUAN CARLOS QUEIROZ DA CONCEICAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LUAN CARLOS QUEIROZ DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518463-13.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518463-13.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

LUAN CARLOS QUEIROZ DA CONCEICAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LUAN CARLOS QUEIROZ DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, porque, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 20h15min, em ocasião de calamidade pública, na Rua da Paraná, nº 114, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo, para fins de traficância, 1.470,7 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em invólucros confeccionados por fita, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia (fls. 129/131) foi recebida (fls. 177/178), o acusado foi citado e

notificado (fls. 249/250) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 133/145 e 257). Ratificado o recebimento da inicial acusatória (fl. 264/266).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 43/45). O pedido de concessão de liberdade provisória e prisão domiciliar do réu foi indeferido e mantido após reavaliações em primeira instância (fls. 123/124, 246, 264/266, 310/311, 316/317, 322/330, 338/339, 344/345 e 354/355) e em sede Habeas Corpus (fls. 201/204). Em recurso ao STJ, a Corte determinou a substituição da prisão preventiva pelo regime de internação provisória, em 08 de março de 2021 (fls. 269/273) com cumprimento conforme certidão de fls 350 informando a transferência do réu para tratamento no hospital de Taubaté (fls. 348).

Instaurado incidente de sanidade mental (fls. 310/311)

Em 07 de abril de 2021 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 322/330).

A fls. 373/374 Concedida liberdade provisória ao réu.

Em Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática do crime imputado na inicial acusatória, fixando-se na primeira fase a pena base acima do mínimo legal em vista da expressiva quantidade de droga, o reconhecimento da agravante do cometimento do crime em época de calamidade pública, reconhecendo-se a inviabilidade da substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, com a decretação do perdimento dos valores apreendidos (fls. 400/403).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão da nulidade das provas produzidas no inquérito policial e também em juízo com base na atipicidade dos fatos imputados ao réu e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal; ii) fixação da pena-base no mínimo legal; iii) a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 343/06 em sua fração máxima; iv) a fixação do regime aberto; v) a concessão do direito de apelar em liberdade; vi) encaminhamento para o Ministério Público para formular proposta de ANPP; vii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 404/472).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 20/24), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04), Termo de Interrogatório Auto de Prisão Em Flagrante Delito (fls. 13), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05), Laudo de Constatação (fls. 7/9), Relatório Final (fls.120/122), Laudo de Insanidade Mental do IMESC (fls. 88/93 dos autos 0011366-51.2021.8.26.0050 apenso), e, sobretudo, pelo Laudo Químico-toxicológico Definitivo (fls. 210/212).

A autoria dos crimes ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos, especialmente o Laudo de insanidade mental que concluiu pela sua imputabilidade. Com efeito, constou da conclusão do Perito Judicial que o réu "apresenta quadro compatível com Esquizofrenia Indiferenciada, codificada sob F20.3 (CID 10)" e que "não houve prejuízo na capacidade de entendimento ou autodeterminação decorrente de sua doença" (fls. 88/93 dos apenso).

Cloves Pinto de Mendonça Junior, policial militar, esclareceu que estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda Ribeiro, quando avistaram dois indivíduos caminhando pela Rua Paraná, um dos quais carregava uma sacola. Quando avistaram a viatura tentaram se evadir, correndo, contudo, conseguiram detê-los. Luan carregava a sacola, dentro da qual encontraram a substância entorpecente, maconha. Havia um tablete, mais meio tablete e outra porção. Todos de maconha. Luiz tinha R\$ 270,00 consigo. Além disso, os dois tinham celulares. Indagados, assumiram a propriedade da droga e disseram que iam fracioná-las para a venda.

O policial militar Henrique Ribeiro Batista prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Cloves.

O teor do depoimento prestado pelos policiais, confirmou o quanto já haviam

relatado em solo policial (fls. 03 e 04).

A testemunha Luiz Felipe Ferreira Cardozo,, negou a propriedade da droga e disse que conhece Luan de vista do bairro. Disse que no dia dos fatos, estava passando pelo local quando viu Luan e o cumprimentou na rua. Neste momento, os policiais chegaram e o abordaram para averiguação. Negou envolvimento com o tráfico. Negou que soubesse que Luan trazia consigo entorpecentes. Sobre Luan, sabe que tem problemas mentais e que no dia estava meio agitado.

O teor de seu depoimento em juízo manteve-se coerente com o depoimento que havia prestado em solo policial (fls. 10)

Em solo policial, o acusado, na presença de seu advogado, confessou a prática delitiva (fl. 13). Disse que pegou a substância na mesma via em que foi abordado, com uma pessoa chamada José que trabalha com Uber, demais dados ignorados, inclusive sobre o veículo. Afirmou que José lhe pediu que entregasse o entorpecente para Gabriel que estaria na mesma via, prometendo-lhe pagar R\$ 500,00. Não sabe onde localizar José ou Gabriel.

Em juízo, LUAN, (DN 02/10/1995), negou a prática delitiva. Afirmou que estava em um bar e um homem, de um Uber, lhe entregou uma bolsa para levar até o fim da rua. Receberia R\$ 500,00 para fazer essa entrega. Não sabia o que havia na bolsa. Quando os policiais chegaram ficou com medo e por isso jogou a sacola no chão, mesmo não sabendo o que estava na sacola. Não conhecia os policiais antes. No dia misturou seus remédios com bebida alcóolica.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório.

Com efeito, a versão apresentada pelo réu em juízo, quando negou os fatos, diverge da versão apresentada na fase investigativa, valendo ressaltar que o réu prestou suas declarações na delegacia acompanhado de advogado.

Veja-se que, aliado a essas circunstâncias, temos os depoimentos dos policiais, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e o local em as declarações do réu que admitiu ter pego a sacola de um homem para levar até, mediante o recebimento do valor de R\$ 500,00, o final da rua para outro homem tudo a convergir para demonstração suficiente do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

De outro lado, ainda que se admitisse a versão do réu no sentido de que não sabia o que havia dentro da sacola, é evidente que assumiu o risco ao aceitar a proposta de efetuar o transporte de uma sacola, a pedido de uma pessoa desconhecida e em troca do recebimento de R\$ 500,00. Tanto assim, que soltou a sacola ao avistar os policiais.

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou exaustivamente

atestado que a droga encontrada com o réu, bem como dentro da sacola que estava junto a ele, realmente destinar-se-ia ao consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 natureza e quantidade da substância apreendida, personalidade do agente e conduta social, essas últimas também presentes no artigo 59 do Código Penal, anoto que, em que pese a substancial quantidade de droga apreendida (quase um quilo e meio) trata-se de maconha que é de natureza menos perniciosa dentre a variedade de drogas comumente apreendidas. Além disso, necessário ter em conta a primariedade do réu e o fato de ser uma pessoa portadora de esquizofrenia, que adere ao tratamento, conforme documento de fls. 80 e 81/82. Além disso, veio aos autos elementos que indicam ser jovem com endereço certo (fls. 79), carteira de trabalho (76/77), tudo a indicar ter conduta social adequada, de modo que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção permanece inalterada. Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento da i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é primário e tem bons antecedentes. Resta, portanto, sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo uma prestação de serviço à comunidade em locais a serem indicados na fase de Execução e limitação de final de semana.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Importante ressaltar que o tráfico privilegiado não é definido como crime hediondo,

conforme art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, os efeitos decorrentes da hediondez de um delito não são aplicáveis, sendo plenamente possível o regime inicial em modalidade diferente da fechada.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WAGNER DE PAULA CREPALDI como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma prestação de serviços à comunidade em locais a serem definidos pelo juízo da Execução e limitação de final de semana.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Relativamente aos valores apreendidos foram encontrados na posse de LUIZ FELIPE FERREIRA CARDOZO em relação ao qual não houve denúncia, de modo que não é possível determinar o seu perdimento em favor da união.

Na hipótese de pedido de arquivamento deverá ser LUIZ FELIPE intimado para restituição da quantia em dinheiro para sua pessoa, bem como para restituição do seu celular

No mais, após a juntada dos laudos periciais referentes aos celulares, determino o perdimento do celular do acusado em favor da união.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que faz jus aos benefícios da justiça gratuita não havendo nos autos elementos suficientes a concluir pela hipossuficiência de recursos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nomes do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA